رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٣٠٥ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٦٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٥هـ

الموضوعات

عقد - توريد - مسؤولية عقدية - سحب العمل والتنفيذ على الحساب - الإخلال بالتزامات العقد - التأخر في التنفيذ - انتفاء الإنذار - إغفال العقد عنوان المتعاقد - إقرار الجهة الإدارية - عرف - غرر - غبن.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تنفيذ العقد على حسابها - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على توريد مستلزمات طبية، ثم قيامها بتنفيذ العقد على حساب المدعية لتأخرها في تنفيذه - تضمن العقد أنه عند تأخر تنفيذه فإن المدعى عليها تقوم بإنذار المدعية بخطاب رسمي وعلى عنوانها المسجل قبل إجراء التنفيذ على الحساب - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت إنذار المدعية قبل إجراء تنفيذ العقد على حسابها - إغفال العقد عنوان المدعية، وإقرار المدعى عليها بذلك؛ بالمخالفة لعرف العقود، ويعد من التغرير بها - انتفاء المسوغ النظامي لتنفيذ العقد على حساب المدعية - قيام المدعى عليها بتنفيذ العقد على حساب المدعية بغبن فاحش في القيمة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى الإدارية -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٠هـ جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٤/٣٠هـ وقَّعت موكلته مع المدعى عليها عقد توريد منافسة الخليج لوازم المستشفيات رقم (٣٥) لعام ٢٠١٨م، لتوريد حاوياتٍ لحفظ الإبر الملوَّثة بقيمة إجمالية قدرها أربعة آلاف وتسعمئة دولار أمريكي، وبعد استيراد موكلته للبضاعة وتجهيزها بمستودعها، قامت المدعى عليها بمخاطبة موكلته مدعية أنها تأخرت في التوريد وأنها قامت بترسية التوريد مباشرة على جهةٍ أخرى، وأن موكلته ملزمة بدفع فرق السعر، وغرامة قدرها (١٨٥,٣٠٠) مئة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمئة ريال، وحيث إن المدعى عليها خالفت عقد التوريد ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث لم تقم بالالتزام بما يفرضه العقد بإنذار موكلته ومنحها (خمسة عشر يوماً) لتلافي الملاحظات، وكذلك قامت بترسية التوريد بطريقة مباشرة وبسعر خيالي ومبالغ فيه، بينما النظام يلزمها الرجوع لصاحب العرض التالي لعرض المدعية، وختم مذكرته بطلب إلغاء قرار المدعى عليها بالتنفيذ على حساب المدعية. وبقيد صحيفة الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها إلى هذه الدائرة، نظرتها حسب ما هو مدون في محاضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما جاء في صحيفتها والتي ختمها بطلب إلغاء قرار المطالبة بالتنفيذ على حساب المدعية،

وتبرئة موكلته من أية التزامات. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً جاء فيها: أنه لم يثبت قيام المدعية بتوريد البنود ولم يثبت قيامها بتسليم الأصناف محل العقد إلى أن انتهت المدة المحددة لفترة التوريد؛ وعليه قامت المدعى عليها بتوجيه إنذار للمدعية برقم (٤٠/١/٣٢٣٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤هـ لتصحيح وضعها، وأعطيت مهلة خمسة عشر يوماً، ونتيجةً لاستغراق فترة التوريد والمهلة التصحيحية للتنفيذ، قامت المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية للتنفيذ على حساب المدعية. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، قدم مذكرةً جاء فيها: أن المدعى عليها قامت بالتنفيذ على حساب موكلته وتحميلها الفرق دون أن تتقيد بشرط إنذار موكلته وإمهالها خمسة عشرة يوماً لتصحيح الأوضاع قبل إصدارها للقرار محل الدعوى، وقد دفعت المدعى عليها بإنذار موكلته قبل إصدارها للقرار محل الطعن، وهذا غير صحيح حيث إنها لم تقدم البينة على إنذارها لموكلته، كما لم تقدم ما يثبت بأن الإنذار كان موافقاً للنصوص النظامية، وذلك وفق ما نصت عليه المادة التاسعة فقرة (أ) من العقد بأن يكون الإنذار بخطاب رسمي مسجل، والمادة التاسعة عشرة من ذات العقد بأن سلمت الإنذار شخصياً لمن يمثل موكلته أو أن الإنذار أرسل بالبريد المسجل أو الفاكس مع تأكيد الرسالة كتابةً إلى موكلته على عنوانها الوارد بالعقد، كما أن النظام الواجب الاستناد عليه في هذه الدعوى هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً جاء فيها: بأن ما ذكره وكيل المدعية بأن النظام الواجب تطبيقه في مثل هذه المنازعات

هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ فهذا غير صحيح؛ كون منافسة الخليج تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بما لها من أنظمة وشروط. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، قدم مذكرةً جاء فيها: أن ما ذكره ممثل المدعى عليها من أنه ليس بصحيح أن هذا النزاع يحكمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية كون منافسة الخليج تحت مظلة مجلس الصحة لدول الخليج ولها أنظمتها وشروطها؛ فترد موكلته على ذلك بأن الشروط العامة والشروط الخاصة لجميع المناقصات بشأن برنامج الشراء الموحد الخليجي مجلس الصحة لدول الخليج، هي شروط تتعلق بالمناقصات الخاصة لعام ٢٠١٩م، بينما المناقصة محل العقد هي من المناقصات الصادرة في عام ٢٠١٨م، ولا تسري تلك الشروط عليها بأثر رجعي، فيكون تطبيقه على هذه العلاقة هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي وفق ما نصت المادة العاشرة منه على أن يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية، كما أن تأمين البضاعة بسعر كبير والذي نتج عنه تحميل موكلته فرق سعر كبير جداً عما أرسي عليه العقد، لهو مخالف لنص المادة (١٣١) فقرة (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تلزم المدعى عليها بأن توجه الدعوة لصاحب العرض الذي يلي عرض موكلته في الترتيب. فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم ما يثبت مخاطبة المدعى عليها وفق العنوان المتفق عليه بين الطرفين، وتقديم الآلية التي تم ترسية المشروع من خلالها على الشركة الأخرى، هل هو على العرض التالي أو على أي أساس مع تقديم المستند النظامي؟ فقدم مذكرةً جاء فيها: أنه فيما

يخص عنوان المدعية فإن العقد الموقّع محل النزاع لم يتم تدوين العنوان به حسب ما هو مثبت في العقد رقم (٣٥) لعام ٢٠١٨م، وإنما تم تحديد عنوانها في المناقصة الأخرى رقم (١٩) لعام ٢٠١٩م. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، قدم مذكرةً جاء فيها: أقرت المدعى عليها بأنها لم تقم بتدوين عناوين في العقد الذي صاغته على أوراقها الرسمية، وهذا الإقرار يزيد من صحة الدعوى بأن المدعى عليها خالفت بنود العقد، إذ أنه بفرض عدم صحة تدوين عناوين في العقد فقد كان لزاماً عليها تنفيذ ما ورد في المادة التاسعة عشرة من العقد بتسليم الإنذار شخصياً إلى ممثل موكلته الذي وقع معها العقد، وهذا ما لم يتم القيام به من قبلها. بعد ذلك قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم سابقاً؛ بناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلغاء قرار المدعى عليها بالتنفيذ على حساب موكلته، وبما أن الدعوى ناشئة عن عقد أحد طرفيه جهة إدارة؛ فعليه تكون هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب الفقرة (د) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"،

كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما من الناحية الشكلية، ولما كان الثابت بأن نشوء حق المدعية كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ بالخطاب المقيد برقم (٢٠٢٢٨٠) والصادر من المدعى عليها المتضمن تنفيذ بند الأعمال محل العقد على حساب المدعية مع احتساب غرامة عدم توريد عليها، وكان تقدم وكيل المدعية بهذه الدعوى للمحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٠هـ؛ فإن الدعوى تكون قد استوفت كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المشار إليه والتي نصت على أنه: "٦-فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم تقر المدعى عليها بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"؛ مما تكون معه الدعوى مقبولةً شكلاً. وفي موضوع الدعوى، ولما كان الثابت أن المدعى عليها قامت بإبرام عقد مع المدعية -منافسة الخليج لوازم المستشفيات رقم (٣٥) لعام ٢٠١٨م- لتوريد حاويات لحفظ الإبر الملوَّثة بقيمة إجمالية قدرها (٤,٩٠٠) أربعة آلاف وتسعمئة دولار أمريكي، أي ما يعادل (١٨,٣٧٥) ثمانية عشر ألفاً وثلاثمئة وخمسة وسبعين ريالاً تقريباً، وبعد تأخر المدعية في التوريد ذكرت المدعى عليها بأنها قد قامت بمخاطبة المدعية ثم قامت بترسية المشروع والتنفيذ على حساب المدعية على جهةٍ أخرى مباشرة، وأن موكلته ملزمة بدفع فرق سعر وغرامة قدرها

(١٨٥,٣٠٠) مئة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمئة ريال، على أساس ما جاء في المادة التاسعة فقرة (أ) من العقد محل الدعوى والتي نصت على أنه: "عند تأخر الشركة في الوفاء بالتزاماتها العقدية بالتوريد المنصوص عليه في العقد فإن للدول الأعضاء والجهات المشاركة الحق في تطبيق ما يلي: أ-رفض البضائع بعد انتهاء فترة توريد الدفعة الأولى ويحق للدول الأعضاء والجهات المشاركة تأمين الكميات على حساب المورد -مباشرة بعرض واحد مهما كان السعر أو المصدر لتجنب حدوث نقص في المخزون- وتحميله فروق الأسعار وفرض غرامة عدم التوريد بنسبة (٢٠٪) من قيمة ما تأخر في التوريد بعد إنذاره بخطاب رسمي مسجل وإعطائه مهلة (١٥) يوماً لتحسين وضعه"، وحيث إن المدعى عليها قدمت خطاباً موجهاً للمدعية تدعي بأنه الخطاب الذي تم إشعار المدعية به لتحسين وضعها خلال (١٥) يوماً قبل التنفيذ على حسابها، إلا أن المدعية تنازع في تبليغها بهذا الخطاب على عنوانها الرسمي. وفي سبيل حل النزاع فإن الدائرة بتأملها لنصوص العقد المبرم بين الطرفين، فإنه يتبين من خلال المادة (١٩) بأن أي إشعار أو مراسلة لا تكون رسميةً إلا بشرطين: ١-أن يتم تأكيد الرسالة كتابةً. ٢-أن يكون ذلك على العنوان الوارد بالعقد. حيث نصت على: "أي إشعار أو مراسلة كتابية يتم تسليمها شخصياً إلى الشخص المعين كممثل للمقاول أو ضابط اتصال بالإدارة أو ترسل بالبريد المسجل أو الفاكس مع تأكيد الرسالة كتابة إلى أي من الطرفين على العنوان الوارد بالعقد تعتبر تبليغاً رسمياً للطرف المرسل إليه"، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت قيامها بإبلاغ المدعية

قبل التنفيذ على حسابها وفق نصوص العقد المشار إليها، بل إن الثابت من خلال نصوص العقد بأنه لم يتم تدوين عنوان للمدعية من قبل المدعى عليها يتم من خلاله اعتبار المراسلة رسميةً وفق الإجراءات المشار إليها، مع أنها هي من قامت بإعداد هذا العقد محل الدعوى، وقد أقرت المدعى عليها من خلال المذكرات المقدمة من ممثلها بأنه لا يوجد عنوان للمدعية في العقد رقم (٣٥) لعام ٢٠١٨م محل النزاع، وإنما تم تحديد عنوانها من المناقصة رقم (١٩) لعام ٢٠١٩م؛ وبالتالي فإن الدائرة لا تجد مسوغاً نظامياً يمكن الاعتماد عليه لتحميل المدعية التنفيذ على حسابها فيما قامت به المدعى عليها من إجراء، بل إن إغفال تدوين عنوان المدعية في العقد مع أهميته البالغة في عملية تنفيذ مقتضى العقد وقد جرى العرف في العقود بتدوينه ثم بعد ذلك يتم اتخاذ إجراء يعتمد عليه ويؤثر في موضوع العقد، فإن ذلك يعد من قبيل التغرير في العقود الإدارية والذي يلحق به عيباً قد يؤول به إلى الفسخ أو البطلان لا سيما مع وقوع الغبن الفاحش، وهو ما ظهر جلياً في تصرف المدعى عليها؛ حيث قامت بالتنفيذ على حساب المدعية بمبلغ قدره (١٨٥,٣٠٠) مئة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمئة ريال، بينما قيمة العقد في الأساس لا تتجاوز (١٨,٣٧٥) ثمانية عشر ألفاً وثلاثمئة وخمسة وسبعين ريالاً. ولما سبق بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم أحقية المدعى عليها في مطالبة المدعية بالمبلغ الذي قامت بالترسية به على شركة أخرى.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة الداخلية المتضمن تنفيذ عقد اتفاق توريد منافسة الخليج لوازم المستشفيات رقم (٣٥) لعام ٢٠١٨م، المبرم بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٥هـ على حساب شركة (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.